Fiche droit de la copropriété : loi de 1965, lots, tantièmes, syndic, conseil syndical, majorités d'AG

La copropriété est régie par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et son décret d'application n° 67-223 du 17 mars 1967. Cette fiche te donne les notions dont tu as besoin pour vendre un appartement, avec l'exemple de la résidence Les Tilleuls (fictive). Pour toute question de droit, tu renvoies au syndic ou au notaire.

Les notions de base

- Lot : une partie privative + une quote-part de parties communes (tantièmes). Lot de M. Bernard : appartement, cave n° 22, parking n° 31 ; 312 / 10 000.
- Règlement de copropriété : définit parties privatives et communes, leur usage, la répartition des charges ; l'état descriptif de division numérote les lots.
- Syndicat des copropriétaires : l'ensemble des copropriétaires ; il décide en assemblée générale.
- Syndic : exécute les décisions, gère et tient les archives (ici Cabinet Martel Gestion, Mme Roy).
- Conseil syndical : copropriétaires élus qui assistent et contrôlent le syndic.
- Charges générales (conservation, entretien, administration des parties communes) selon les tantièmes ; charges spéciales (ascenseur, services) selon l'utilité pour chaque lot (art. 10).

Les majorités d'assemblée générale

Article	Majorité	Exemples de décisions
Art. 24	Majorité des voix exprimées des présents, représentés ou votant par correspondance	Comptes, budget, travaux de conservation de l'immeuble, décision de faire un DTG
Art. 25	Majorité des voix de tous les copropriétaires	Désignation du syndic, travaux d'économies d'énergie (ITE des Tilleuls), autorisation de travaux privés affectant l'aspect extérieur
Art. 25-1	Passerelle : au moins 1/3 des voix → second vote immédiat à l'article 24	Résolution de l'article 25 qui n'atteint pas la majorité absolue
Art. 26	Majorité des membres représentant au moins les 2/3 des voix	Actes d'acquisition ou de disposition hors cas de l'art. 25, modification du règlement sur la jouissance des parties communes
Unanimité	Tous les copropriétaires	Atteinte à la destination de l'immeuble, cas prévus par la loi

Compter les voix aux Tilleuls (10 000 voix)

```
Article 25 : plus de 5 000 voix pour. Passerelle 25-1 : au moins 3 334 voix (un tiers). Article 26 : majorité en nombre des copropriétaires et au moins 6 667 voix. Exemple AG du 12/06/2025 (fictif) : ITE adoptée à l'article 25 avec 5 300 voix pour, soit plus de la moitié des 10 000 voix.
```

Ce que tu repères dans le règlement avant de vendre

☐ La destination de l'immeuble (habitation, usage mixte) et les activités interdites

☐ Le statut des fenêtres, volets, balcons, conduits de ventilation : privatif, commun ou commun à jouissance privative

☐ Les règles d'harmonie de façade (couleurs, modèles)
☐ Les clés de répartition : charges générales et charges spéciales (ascenseur, escalier)
☐ Les lots annexes (cave, parking) et leurs tantièmes
☐ Les modificatifs publiés depuis l'origine

La phrase à dire à l'acquéreur

« L'appartement représente 312 dix-millièmes de l'immeuble : c'est la base de vos charges, environ 2 652 € par an, et de vos voix en assemblée. Les fenêtres et la façade suivent les règles du règlement de copropriété : avant tout changement visible de l'extérieur, il faudra l'accord de l'assemblée. Le syndic pourra vous confirmer chaque point. »

Sources : loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 10, 24, 25, 25-1, 26 (Légifrance, texte en vigueur au 28/10/2026) ; décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Données Les Tilleuls fictives (bible §4). Relecture par un juriste avant diffusion. Mise à jour : 28/10/2026.
